

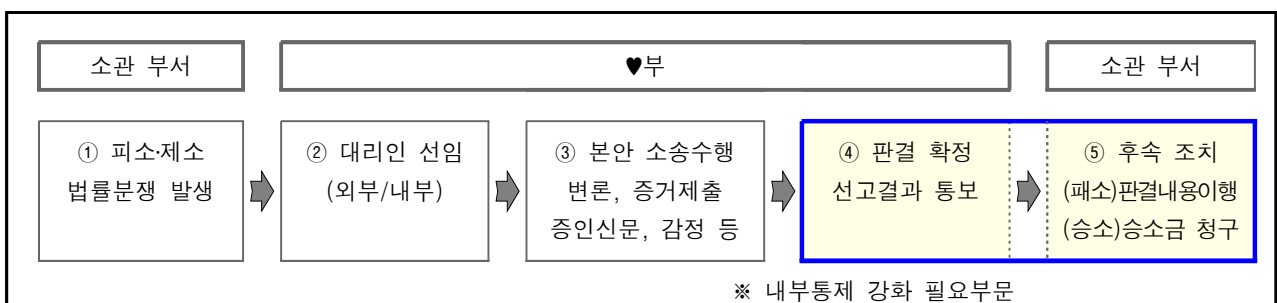
한 국 마 사 회 감 사 실
(우수)

일련번호	2023-특정-30
분야	우수사례
제목	소송 리스크 저감대책 수립 및 운영에 기여
소관본부	🕒본부
소관부서	❤부
내용	

1. 업무개요

우리 회는 경마관계자 소송, 경마장·장외발매소 시설 임대차 소송, 그 밖에 각종 노동·행정·환경소송 등 타 공공기관에 비해서 다양한 유형의 분쟁사태가 발생하고 있으나, 패소 또는 승소한 경우 제도정비 및 실무처리 방식의 개선이 필요함에도 불구하고 판결의 확정을 소송 사안의 종결과 동일시하는 경향이 있어 [그림9]와 같이 사후관리에 대한 법률리스크 내부통제 체계가 필요한 실정이었다.

[그림9] 소송처리 절차 중 내부통제 필요부분



이에 ♥부에서는 그간의 우리 회 소송결과 분석을 통해 법무리포트 작성 및 소
송 건별 법무 권고사항 제시, 소관부서 이행실적 모니터링 등 우리 회 법무분야

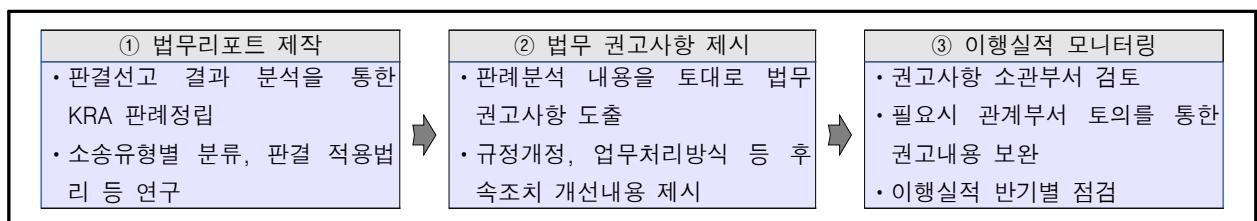
내부통제를 강화하는 ‘KRA 소송리스크 저감 대책 추진계획’을 도입·추진하였다.

2. 성과분석

♥부는 ‘KRA 소송리스크 저감 대책 추진계획’에 따라, 지난 5년간 우리 회에서 발생한 소송사건을 분석하여 소관부서별, 소송분야별 유형을 분류하고 판결적용법리 등을 연구하여 KRA 판례를 정립하고, 유의미한 사건들에 대한 소송쟁점을 추출하여 법무리포트를 제작하였다.

또한 소송으로 비화된 분쟁의 근본원인을 법률리스크 관점에서 재파악하여 실무부서 및 유관부서에 제도 개선(내규 개정 등) 내용 및 업무처리방식의 개선을 권고하는 법무 권고사항을 제시하고, 이에 대한 이행실적을 주기적으로 모니터링하여 최종개선결과를 확인할 수 있는 내부통제 시스템을 구축하였다.

[그림10] 소송리스크 저감 추진 프로세스 개요도



* 자료 : ♥부 제출자료 재구성

그리고 ♥부는 2023. 12월 현재 7개의 실무 부서를 대상으로 10건의 법무 권고사항을 제시하고 이행실적을 제출받았으며, 구체적으로는 ○부 대상 경주로 염해소송 관련 신규용역 조사 실시 및 소금세척 실적 유지, ●부 대상 사택 퇴거거부자 상대 위약벌 규정 및 서약서상 소송비용청구 추가, ☒부 대상 「경마시행규정 시행세칙」의 제재 관련 규정 체계적 재정비 등을 권고하였다.

이처럼 향후 ‘KRA 소송리스크 저감 대책 추진계획’이 안정적으로 정착 및

고도화 될 경우 소송의 승패여부와 상관없이 우리 회에서 반복적으로 발생하는 유사 분쟁의 예방 및 적시 대응 강화를 통한 내부통제 시스템 구축에 크게 기여할 것으로 보인다.

3. 조치할 사항

우수사례를 창출한 위 부서에 대해 부서인센티브를 부여하시기 바랍니다.